主題精選：交通用地 📝 未讀
共收錄 2 篇文章。
1. 非都市用地作農用、道路之土地增值稅
發布日期: 2022-12-20
內文
假設有A、B兩地，A地為非都市一般農業區農牧用地，B地則為一般農業區交通用地，如A、B
上皆各1/2耕作使用、另1/2開闢為道路（農用或公路），試問其土地增值稅如何課徵？
• 一、法令依據
（一）土地稅法第39-2條：「作農業使用之農業用地，移轉與自然人時，得申請不課徵土地增
值稅。」
（二）土地稅法第39條第3項：「非都市土地經需用土地人開闢完成或依計畫核定供公共設施
使用，並依法完成使用地編定，其尚未被徵收前之移轉，經需用土地人證明者，準用免徵土地
增值稅。但經變更為非公共設施使用後再移轉時，以該土地第一次免徵土地增值稅前之原規定
地價或最近一次課徵土地增值稅時核定之申報移轉現值為原地價，計算漲價總數額，課徵土地
增值稅。」
• 二、適用情形
（一）A地（一般農業區農牧用地）
1. 耕作使用：得申請不課徵。
2. 農路（與農業經營不可分離）：得申請不課徵。
3. 公路：應課徵。
（二）B地（一般農業區交通用地）
1. 耕作使用；應課徵。
2. 農路(1)政府開闢供公眾通行：免徵。(2)與農業經營不可分離：得申請不課徵。

3. 公路：免徵。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

2. 非都市土地編定為交通用地可否不課徵土地增值
稅
發布日期: 2022-11-24
內文
非都市土地編定為交通用地不在土地稅法施行細則第57條所定「農業用地」之範圍。惟如供農
路使用之土地仍為農業用地之範圍。準此，非都市土地編定為交通用地是否為農業用地，端視
其是否供農路使用。
• (一) 非都市土地編定為交通用地確供農路使用，則此等土地屬於農業用地之範圍。此等土地
移轉於自然人時，不課徵土地增值稅（土地稅法第39條之2第1項）。
• (二) 非都市土地編定為交通用地如為公路法之公
路（包括國道、省道、縣道、鄉道及專用道路），
非供農路使用，則此等土地非屬農業用地之範圍。
此等土地移轉於自然人時，應課徵土地增值稅（司
法院釋字第779號解釋）。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下